



Nr. 305 Kabinettsitzung vom 3. März 1926, 16.30 Uhr

R 43 I/1410 , Bl. 11-13

Anwesend: Luther, Stresemann, Külz, Reinhold, Curtius, Brauns, Marx, Stingl, Krohne; RSparKom. Saemisch; StS Kempner, Meissner, Fischer, Hagedorn, Joel, Sautter; MinDir. Pünder, Kiep, Bail, Brecht, Nobis, Ritter (AA), Ritter (R ArbMin.), Sitzler; WGehKriegsR Grünwald; MinR Offermann, Wachsmann, Dorn, Heintze, Mende, Sommer, Werner; GehORegR Brückner; Votr. LegR Zechlin; Kapitän z. See Lohmann; ORegR Grävell, Sabath; RegR Bree; Protokoll: RegR Wienstein.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. Bericht über den Stand der Grenzsiedlungspläne.
2. Ehreenschutz (Rundschreiben des Herrn Reichsministers der Justiz vom 26. 2. – II B 454 Le).
3. Fürstenabfindung.
4. Personaletat der Reichspost für 1926. [...]
5. Darlehen für die Vertreter der ehemals deutschen Neuguinea-Pflanzungen. [...]
6. Fall Schichau.
7. Fall Mannesmann.
8. Aufhebung der Luxussteuer.
9. Entwurf der Gesetze über a) das Reichsverwaltungsgericht, b) die Wahrung der Rechtseinheit.
10. Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Gesetzes zum Schutze der Republik.
11. Internationale Arbeitszeitkonferenz in London. [Nach kurzer Debatte vertagt]
12. Entwurf eines Gesetzes über die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit von Vorschriften des Reichsrechts. [abgesetzt]

1. Bericht über den Stand der Grenzsiedlungspläne.

Der *Reichskanzler* berichtete über den Stand der Grenzsiedlungspläne ¹.

Das *Reichskabinett* nahm von den Ausführungen zustimmend Kenntnis und erteilte die Ermächtigung, nunmehr mit den in Betracht kommenden preußischen Ressorts in Einzelverhandlungen einzutreten ².

2. Ehreenschutz (Rundschreiben des Herrn Reichsministers der Justiz vom 26. 2. – II B 454 Le ³).

Der *Reichsminister der Justiz* trug den Inhalt der Denkschrift vor. Er wies besonders darauf hin, daß nach seiner Auffassung das bestehende Recht ausreichen würde, wenn die Richter es richtig anwendeten.

Das *Reichskabinett* erklärte einen kräftigen Ehreenschutz für erforderlich. Das Reichsjustizministerium wurde ersucht, nach Fühlungnahme mit dem Reichsministerium des Innern dem Reichskabinett binnen kurzem eine diesbezügliche Vorlage zu unterbreiten ⁴.

Es soll dem Reichsminister der Justiz überlassen bleiben, wegen der Duell-Bestimmungen mit den in Betracht kommenden Parteien im Sinne seiner Darlegungen zu verhandeln ⁵.

3. Fürstenabfindung.

Der *Reichsminister der Justiz* trug den Sachverhalt vor ⁶.

Nach weiteren Ausführungen des *Reichsministers des Innern* wurde beschlossen, daß in einer Ministerbesprechung unter Vorsitz des Reichskanzlers, an der die Reichsminister des Innern und der Justiz, ferner der Reichspost- und der Reichswirtschaftsminister teilnehmen sollen, über die einzelnen Punkte des Problems der Fürstenabfindung Beschluß gefaßt werden solle, bevor der Reichskanzler mit den Parteien über die Angelegenheit spreche ⁷. Es bestand Übereinstimmung darüber, daß diese Besprechung des Reichskanzlers mit den Parteien noch vor der Genfer Reise stattfinden solle.

¹ Vgl. Dok. Nr. 297.

² Über diese Verhandlungen vgl. Anm. 2 zu Dok. Nr. 351.

³ Schreiben an den RK und sämtl. RM, mit dem Marx die nachfolgend erwähnte Denkschrift zur Frage der Neuregelung des strafrechtlichen Ehrenschatzes übersandt hatte. Das Rundschreiben und die Denkschrift sind hier abgedr. als Dok. Nr. 300.

⁴ S. dazu Dok. Nr. 322, P. 4 a.

⁵ Der RJM verhandelt hierüber mit Vertretern der Regierungsparteien am 17. 3. (Dok. Nr. 316).

⁶ S. die Kabinettsvorlage des RJM und des RIM vom 2. 3. (Dok. Nr. 302).

⁷ Die Fürstenabfindungsfrage wird nach Ausweis der Akten vor den Besprechungen des RK mit den Koalitionsparteien, die am 5. 3. stattfinden (Dok. Nr. 308 und 310), lediglich in einer Chefbesprechung am 4. 3. (Teilnehmer: Luther, Curtius, Külz, Marx, Stingl) kurz erörtert. Dabei erklärt Luther als dringend erwünscht, daß über die noch strittigen Fragen der Zusammensetzung des Reichssondergerichts, der Rückwirkung und der Aufwertung schnellstens Einigung erzielt werde. „Einen Eingriff in rechtskräftig entschiedene Sachen erklärte er für schwer annehmbar. Vor allem sprächen Gründe der Staatssicherheit dagegen. Die Aufwertung der Ansprüche der Fürsten müsse nach seiner Auffassung nach den allgemein für die Aufwertung geltenden gesetzlichen Bestimmungen [d. h. nach dem Aufwertungsgesetz vom 16.7.25, RGBl. I, S. 117] erfolgen.“ (Protokoll in R 43 I/2206, Bl. 179 f.).

4. Personaletat der Reichspost für 1926. [...]

5. Darlehen für die Vertreter der ehemals deutschen Neuguinea-Pflanzungen. [...]

6. Fall Schichau ⁸.

Ministerialdirektor Bail berichtete über die wirtschaftliche Lage der Firma Schichau.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* führte aus, daß aus außenpolitischen Gründen Schichau nicht aufgegeben werden könne.

Das *Kabinett* faßte folgenden Beschluß: Es solle grundsätzlich der Firma Schichau geholfen werden. Der Weg der Hilfeleistung solle zwischen den beteiligten Ressorts noch geprüft werden. Dabei solle der Gedanke einer Auftragserteilung an die Firma stark in den Vordergrund treten ⁹.

7. Fall Mannesmann.

Ministerialdirektor Dr. *Ritter* (Ausw. Amt) berichtete über die Angelegenheit ¹⁰.

Das *Kabinett* stimmte dem aus der Anlage ersichtlichen Sanierungsplan ¹¹ zu.

8. Aufhebung der Luxussteuer.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, daß der Reichsrat beschlossen habe, die Luxussteuer ¹² vollkommen aufzuheben ¹³.

⁸ Das AA hatte in einer Kabinettsvorlage vom 3. 3. um Gewährung eines langfristigen Darlehens in Höhe von 8 Mio RM an Schichau gebeten und in beigefügter Aufzeichnung dargelegt: „Die Firma Schichau in Elbing und Danzig hat bereits im August v. J. bei dem Preußischen Ministerium für Handel und Gewerbe einen Antrag auf Gewährung eines Kredites aus staatlichen Mitteln gestellt. Sie bedarf eines größeren Kapitals, um Schiffbauaufträge übernehmen zu können, für die den Reedereien langfristige Kredite gewährt werden müssen. Die Firma hält einen Betrag von 10 Millionen Reichsmark für erforderlich.“ Die Aufzeichnung geht sodann auf die „außenpolitisch verhängnisvollen Folgen“ eines Zusammenbruchs der Firma Schichau näher ein: „Es würde damit Polen ein sehr erwünschtes Argument dafür geliefert, daß Ostpreußen als landwirtschaftliches Gebiet ohne Hinterland nicht lebensfähig sei und sein Heil im Anschluß an Polen suchen müsse.“ Noch bedenklicher wären die Rückwirkungen auf Danzig, wo die Arbeiter keine andere Beschäftigung finden würden und zur Abwanderung ins Reich gezwungen wären. Die Entschlossenheit der Bevölkerung im „Kampf gegen das Polentum“ würde nachlassen und man würde dann immer mehr „den Einflüsterungen der Kreise zugänglich sein, die unter Hinweis auf die Aussichtslosigkeit des Kampfes für ein Paktieren mit Polen eintreten“ (R 43 I/2146, Bl. 301-305).

⁹ Nach einem Vermerk Grävels vom 19. 4. wird bei den Ressortverhandlungen beschlossen, die Angelegenheit dem Haushaltsausschuß des RT zu unterbreiten. Dies geschieht mit Schreiben des RWiM, des RfM und des RAM an den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses vom 3. 5., in dem es zum Ergebnis der Ressortbesprechungen u. a. heißt: Das Reich und Preußen übernehmen im Verhältnis von 2 : 1 die Garantie für einen von der Reichskreditgesellschaft und der Pr. Staatsbank an die Firma Schichau zu gewährenden Kredit von zunächst 10 Mio RM, der später bis zu 15 Mio RM aufgestockt werden könnte. Die Rückzahlung solle bis 1.4.31 erfolgen (R 43 I/2146, Bl. 310, 318-322). – Lt. handschrl. Vermerk Grävels vom 15. 6. stimmt der Haushaltsausschuß diesen Vorschlägen zu (R 43 I/2146, Bl. 316, Bl. 316).

¹⁰ Zur vorangegangenen Beratung vgl. Dok. Nr. 278, P. 3, dort bes. Anm. 7.

¹¹ Beigefügt ist eine formlose maschinenshrl. Mitteilung Ritters hierüber an Grävell vom 3. 3. Danach wurde zwischen den beteiligten Ressorts einerseits und Mannesmann und verschiedenen Banken andererseits vereinbart: 1) Die Reichskreditgesellschaft und die Dresdener Bank geben Mannesmann zu gleichen Teilen einen Kredit von 8,124 Mio RM. 2) Das Reich übernimmt diesen Banken gegenüber die Garantie. 3) Die Gebrüder Mannesmann übereignen der Dresdener Bank ihren gesamten Landbesitz in Marokko sowie ihre dortigen Schürfrechte. Die Dresdener Bank fungiert dabei als Strohhalm des Reichs. 4) „Mannesmann überträgt dem Reich für die Dauer der Garantie das völlige Verfügungsrecht über den marokkanischen Besitz und verpflichtet sich außerdem für die Zeit nach Ablauf der Garantie, dafür zu sorgen, daß der marokkanische Besitz immer mit wenigstens 50% in deutschen Händen ist.“ (R 43 I/1410, Bl. 25-27).

¹² S. §§ 15-24 des Umsatzsteuergesetzes vom 24.12.19 (RGBl., S. 2157).

¹³ Bei der Beratung des Steuermilderungsgesetzes am 3. 3. (Niederschriften über die Vollsitzungen des RR 1926, § 152). Vgl. Dok. Nr. 286, P. 1 und Nr. 292, P. 7.

Das *Kabinett* beschloß, dem Reichstag keine Doppelvorlage zuzuleiten¹⁴.

9. Entwurf der Gesetze über a) das Reichsverwaltungsgericht, b) die Wahrung der Rechtseinheit¹⁵.

Das Kabinett stimmte auf Vortrag des *Reichsministers des Innern* den Entwürfen der Gesetze

a) über das Reichsverwaltungsgericht (Verwaltungssenate beim Reichsgericht),

b) über die Wahrung der Rechtseinheit

unter folgendem Vorbehalt einstimmig zu:

Die bei dem Gesetz über die Wahrung der Rechtseinheit wegen des Reichsspruchgerichts bestehenden Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Reichsministerium des Innern und dem Reichsfinanzministerium¹⁶ sollen später vom Kabinett entschieden werden. Der Entwurf soll daher eine Fassung erhalten, nach der die Zusammensetzung des Reichsspruchgerichts insoweit, als Mitglieder des Reichsgerichts und des Reichsfinanzhofs in Frage kommen, nicht geregelt, sondern einer besonderen Verordnung der Reichsregierung vorbehalten wird¹⁷. Die Fassung der diesbezüglichen Bestimmungen der Reichsratsvorlage soll zwischen dem Reichsministerium des Innern und dem Reichsfinanzministerium vereinbart werden. Es wird in Aussicht genommen, durch eine Nachtragsvorlage diese Bestimmung nach Entscheidung der Meinungsverschiedenheiten durch eine genauere Angabe im Gesetz selbst zu ersetzen¹⁸.

10. Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Gesetzes zum Schutze der Republik.

Der *Reichsminister der Justiz* trug den Inhalt des Entwurfs vor¹⁹.

¹⁴ Die Vorlage geht am 3. 3. an den RT (RT-Drucks. Nr. 1992, Bd. 406). Zum Fortgang s. Dok. Nr. 318, P. 2.

¹⁵ Die Entwürfe waren schon am 25.5.25 von RIM Schiele dem Kabinett zur Beratung vorgelegt, von diesem aber wegen der oben nachfolgend erwähnten Meinungsverschiedenheiten zwischen RIMin. und RFMin. bisher nicht behandelt worden. Sie wurden von RIM Külz am 22.2.26 unter Hinweis auf eine besonders dringlich gehaltene Entschließung des Rechtsausschusses (RT-Drucks. Nr. 1509, Bd. 406) erneut zur Beschlußfassung eingebracht. – Der *Entwurf eines Gesetzes über das Reichsverwaltungsgericht* sieht u. a. vor: Es sollen beim Reichsgericht ein oder mehrere Verwaltungssenate gebildet werden, die die Funktion des gemäß Art. 107 RV zu errichtenden Reichsverwaltungsgerichts wahrnehmen sollen. Der Entw. regelt im einzelnen die Zusammensetzung der Verwaltungssenate, ihre Zuständigkeit (Entscheidung von Streitigkeiten zwischen verschiedenen Verwaltungen, Schutz des Einzelnen gegen Verfügungen), das Verfahren, die Kosten und Gebühren. – Der *Entwurf eines Gesetzes zur Wahrung der Rechtseinheit* will die Einheitlichkeit der Rechtsauslegung auf dem Gebiet des Strafrechts und des übrigen öffentlichen Rechts sicherstellen. Er vereinigt die beim Reichsgericht bestehenden Zivilsenate, Strafsenate und Verwaltungssenate zu je einer Senatsgruppe. Er regelt die Rechtseinheit zwischen den Oberlandesgerichten auf dem Gebiet des Strafrechts und zwischen den höchsten Reichs- und Landesverwaltungsgerichten auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts. Wichtige Einzelbestimmungen der §§ 9 u. 10: In einer amtlichen Spruchsammlung für öffentliches Recht solle eine große Zahl von Entscheidungen der Verwaltungssenate des Reichsgerichts und der Verwaltungsgerichte der Länder veröffentlicht werden. Will bei der Auslegung einer Bestimmung des öffentlichen Rechts das Reichsgericht, der Reichsfinanzhof, das oberste Verwaltungsgericht eines Landes von einer in der amtlichen Spruchsammlung veröffentlichten Entscheidung abweichen, so solle über die Rechtsfrage das Reichsspruchgericht entscheiden (R 43 I/1211, Bl. 290-299, 375).

¹⁶ Es handelt sich um Meinungsverschiedenheiten wegen der Besetzung des Reichsspruchgerichts (vgl. Anm. 15). Der Entw. des RIM sieht hierzu vor, daß der Reichsfinanzhof im Reichsspruchgericht nur dann vertreten sein solle, wenn dieses über Entscheidungen des Reichsfinanzhofs verhandelt. Dagegen vertritt der RFM die Auffassung, daß der Reichsfinanzhof in allen Fällen mit zwei Vertretern beteiligt werden müsse. S. das Schreiben des RFM an den RIM vom 19.8.25 in R 43 I/1211, Bl. 339-341 und das Schreiben des RFM an StSRkei vom 22.4.26 in R 43 I/1212, Bl. 4-8.

¹⁷ Die beiden Gesetzentwürfe werden vom RIM am 9. bzw. 15. 3. dem RR zugeleitet (RR-Drucks. Nr. 34 und 39, Bd. 1926 I), wo sie jedoch unerledigt bleiben.

¹⁸ Diese Nachtragsvorlage, vom RIM am 1. 7. eingesandt, wird vom Kabinett am 19. 7. im Umlaufverfahren gebilligt. Es sollen demnach bei Verhandlungen des Reichsspruchgerichts über Entscheidungen des Reichsfinanzhofs vier Vertreter und in allen übrigen Fällen ein Vertreter des Reichsfinanzhofs im Reichsspruchgericht vertreten sein (R 43 I/1212, Bl. 35 f.).

¹⁹ Der am 17. 2. vom RIM und RIM übersandte Entw. trägt, wie im Begleitschreiben hervorgehoben wurde, einer Entschließung des RT vom 22.1.26, in der die Aufhebung des Gesetzes zum Schutze der Republik vom 21.7.22 (RGL. I, S. 585) beantragt worden war (RT-Bd. 388, S. 5098), insoweit Rechnung, als es die Zuständigkeit des Staatsgerichtshofs zum Schutze der Republik zur Aburteilung in Strafsachen beseitigt. Für diejenigen Strafsachen, die bisher zur Zuständigkeit des Staatsgerichtshofs gehörten

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf zu ²⁰.

11. Internationale Arbeitszeitkonferenz in London. [Nach kurzer Debatte vertagt]

12. Entwurf eines Gesetzes über die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit von Vorschriften des Reichsrechts. [abgesetzt]

(Teilnahme an einer Vereinigung oder Verabredung zum Zweck der Ermordung von Regierungsmitgliedern des Reichs und der Länder; Begünstigung des Täters oder der Mittäter), sollen ab 1.4.26 die ordentlichen Gerichte zuständig sein. In der Begründung heißt es u. a.: „Ein weiterer Abbau des Gesetzes erschien zur Zeit nicht angezeigt; insbesondere ist ein völliger Abbau des Staatsgerichtshofs noch nicht möglich, weil es bisher an einer Stelle fehlt, der die nach §§ 17, 23 des Gesetzes zum Schutze der Republik vom Staatsgerichtshof zu treffenden Verwaltungsentscheidungen übertragen werden könnten.“ (R 43 I/1867, Bl. 321 f.).

²⁰ Der GesEntw. geht am 12. 3. an den RT (RT-Drucks. Nr. 2057, Bd. 407), der ihn am 27. 3. annimmt (RT-Bd. 390, S. 6859). Die Verkündung erfolgt am 31.3.26 (RGL. I, S. 190).

Zitierhinweis

Nr. 305 Kabinettsitzung vom 3. März 1926, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Luther I und II, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1977, S. 1182–1186 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/lut-D305>